Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **7378**
(14 SEP. 2023)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCION ATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en las Leyes 99 de 1993, 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto – Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en la Resolución No. 254 del 2 de febrero de 2021[1], modificada por la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo primero de la Resolución No. 155 del 4 de enero de 2022[2], y

CONSIDERANDO QUE

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".*

Asimismo, señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95., num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".*

La Ley 1333 de 2009, *"Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones",* determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental *"[…] toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la*

[1] *"Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan sus funciones y se dictan otras disposiciones".*
[2] *"Por la cual se designa Coordinador del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA".*

responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), asignando, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. COMPETENCIA:

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo, por ende, competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022, mediante la cual se modificó la Resolución No. 254 del 2 de febrero de 2021, y emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, […], 4. […] suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".*

Finalmente, vale la pena señalar que la Dirección General de la ANLA por medio de la Resolución No. 415 del 12 de marzo de 2020, creó los grupos internos de trabajo de la ANLA; y, específicamente, en su artículo tercero estableció las funciones a cargo del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales, adscrito a la Oficina Asesora Jurídica, resolución modificada por el articulo trigésimo sexto de la Resolución No. 254 de 2021, modificada por el artículo primero de la Resolución No. 404 de 2022, y el artículo primero de la Resolución No. 155 de 2022.

II. ANTECEDENTES RELEVANTES Y ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA:

2.1. Mediante Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) estableció en favor de la sociedad VAROSA

ENERGY, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la reactivación de actividades que incluye el reentre a los Pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, ubicados en jurisdicción de los municipios de Guaduas (Cundinamarca) y Lérida (Tolima).

2.2. Por medio del Auto No. 1285 del 6 de mayo de 2009, el MAVDT reconoció como Tercero Interviniente al señor Óscar David Cruz Salamanca, dentro de los expedientes permisivos LAM 3796 y **3842** de la sociedad VAROSA ENERGY.

2.3. A través de Resolución No. 1404 del 21 de julio de 2009, el MAVDT aclaró la Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007, en el sentido de establecer las coordenadas de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2.

2.4. Mediante el Auto No. 22 del 12 de enero de 2010, con fundamento en el Concepto Técnico No. 2176 del 2 de diciembre de 2009, el MAVDT requirió a la sociedad VAROSA ENERGY, para que realizara las obras con las especificaciones establecidas en la Ficha 9 del Plan de Manejo Ambiental (PMA), sobre las quebradas Madrigal y Vijagual; para que presentara un informe sobre el estado de las vías acondicionadas para el acceso a los pozos exploratorios Quintero 1 y Quintero 3, así como las medidas de adecuación previstas; para que realizara trabajos de recuperación de la estabilidad de los taludes superior e inferior del pozo Quintero 3 y allegara un informe con las actividades realizadas, en cumplimiento de la Ficha 11 del Plan de Manejo Ambiental (PMA) denominada *"Adecuación del sitio de las reactivaciones";* para que presentara un informe del resultado de las pruebas extensas de reactivación de los pozos mencionados, y en el evento que los pozos resultaran improductivos, el informe a presentar debía contener las acciones previstas de desmantelamiento, abandono y recuperación de las áreas intervenidas y demás información exigida en el artículo 7 de la Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007.

2.5. Teniendo como sustentó técnico el Concepto Técnico No. 1217 del 10 de julio de 2010, por medio del Auto No. 3077 del 10 de agosto de 2010, el MAVDT requirió a la sociedad VAROSA ENERGY, con el fin de que diera cumplimiento a las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido mediante Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007, aclarada a través de Resolución No. 1404 del 21 de julio de 2009, para la reactivación de actividades en los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2.

2.6. Mediante Auto No. 25 del 12 de enero de 2011, el MAVDT resolvió el recurso de reposición presentado por la sociedad VAROSA ENERGY, en contra del Auto No. 3077 del 10 de agosto de 2010, por medio del radicado No. 4120-E1-113687 del 7 de septiembre de 2010, aclarando el numeral sexto y el literal e) del numeral cuarto del artículo segundo del acto administrativo recurrido, a través de los cuales se requirió el cumplimiento de obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido para la reactivación de actividades en los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2.

2.7. Por medio del Auto No. 70 del 7 de enero de 2015, la ANLA efectuó seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental (PMA) de reactivación de actividades en los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, de titularidad de la sociedad VAROSA ENERGY, requiriendo el cumplimiento de obligaciones derivadas del mismo, teniendo en cuenta el Concepto Técnico No. 9133

del 16 de junio de 2014, que sirvió de motivación técnica para la expedición de dicho acto administrativo.

2.8. A través del Auto No. 1054 del 30 de marzo de 2017, la ANLA efectuó seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental (PMA) de reactivación de actividades en los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, de titularidad de la sociedad VAROSA ENERGY, requiriendo el cumplimiento de obligaciones derivadas del mismo y teniendo en cuenta el Concepto Técnico No. 3828 del 01 de agosto de 2016, motivación técnica para la expedición del mencionado auto.

2.9. En Acta No. 23 del 8 de mayo de 2019, la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VAROSA ENERGY, sobre el proyecto de reactivación de actividades en los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, cuyas motivaciones tuvieron fundamento en el Concepto Técnico No. 1993 del 7 de mayo de 2019.

2.10. Mediante Auto No. 5061 del 3 de junio de 2020, la ANLA efectuó seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto de reactivación de actividades en los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, establecido por medio de Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007, aclarada a través de Resolución No. 1404 del 21 de julio de 2009, teniendo en cuenta lo señalado en el Concepto Técnico No. 2781 del 8 de mayo de 2020, motivación técnica para la expedición de dicho auto.

2.11. En Acta No. 508 del 30 de agosto de 2022, la ANLA consignó la reunión de seguimiento y control realizada con la sociedad VAROSA ENERGY, sobre el proyecto de reactivación de actividades en los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, cuyas motivaciones técnicas tuvieron fundamento en el Concepto Técnico No. 5128 del 29 de agosto de 2022.

III. CASO CONCRETO:

En este punto se enunciarán los hechos por los cuales se ordenará el inicio de la presente actuación sancionatoria de conformidad con el postulado del artículo 18[3] de la Ley 1333 de 2009, en contra de la sociedad VAROSA ENERGY, teniendo en cuenta lo expuesto en el Concepto Técnico No. 3001 del 31 de mayo de 2023, fundamento técnico del presente acto administrativo, así:

3.1. Hecho primero:

El hecho primero consiste en haber realizado disposición inadecuada de residuos sólidos peligrosos e industriales y no haberlos retirado oportunamente de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2 y Quintero 3, en presunto incumplimiento de la Ficha 15. Manejo de residuos peligrosos e industriales del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero

[3] ***"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO.*** *El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos".*

1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, establecido mediante Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007, aclarada por medio de Resolución No. 1404 del 21 de julio de 2009.

Al respecto, en el artículo tercero de la Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007, el MAVDT estableció obligaciones a cargo de la sociedad VAROSA ENERGY, entre las que se encuentra la del manejo de residuos sólidos industriales, así:

> *"**ARTÍCULO TERCERO.** El establecimiento del presente Plan de Manejo Ambiental sujeta a la empresa VAROSA ENERGY LTD., al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el estudio ambiental presentado, a la normatividad ambiental vigente, así como al cumplimiento de las siguientes obligaciones:*
>
> *[…]*
>
> ***6.** Para la disposición final de los residuos sólidos Industriales, la empresa Varosa Energy Ltd., deberá enviar copia a este Ministerio del contrato suscrito con la empresa encargada de realizar el tratamiento y disposición final de los mismos y copia de los respectivos permisos ambientales con que cuente la empresa que se encargará de la disposición final, para lo cual se propone como una alternativa la empresa B.O.K. S.A E.S.P., ubicada en el municipio de Mosquera o en su defecto otra que cuente con los respectivos permisos ambientales".*

Asimismo, la Ficha 15. Manejo de residuos peligrosos e industriales estableció la siguiente medida de manejo:

Programas y proyectos: Programa de manejo de residuos ***Ficha de Manejo 15: Manejo de residuos peligrosos e industriales***					
Impacto atendido	***Medidas de manejo***	***Tipo de Medida***			
		Prevención	***Mitigación***	***Corrección***	***Compensación***
1. Contaminación del Suelo. *2. Contaminación del Agua.*	*Medida 1. Se destinará un sitio específico para la acumulación temporal de los desechos industriales que se produzcan el cual estará cubierto para evitar el contacto con el agua lluvia. Los elementos metálicos deberán recolectarse a medida que estos se produzcan. Una vez terminen las labores de readecuación, estos elementos serán trasladados hacia las Instalaciones de la Empresa "Incineraciones B.O.K para disponerlos adecuadamente, o en alguna otra empresa que cuente con licencia ambiental para el manejo de este tipo de residuos.*	*X*			

En el Concepto Técnico No. 3001 del 31 de mayo de 2023, motivación técnica del presente acto administrativo, el Grupo Alto Magdalena mencionó que la sociedad VAROSA ENERGY presuntamente ha venido incumpliendo las obligaciones establecidas en la mencionada ficha, pues en revisión del expediente LAM3842, el cual contiene el trámite administrativo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto de reactivación de los pozos Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, y de acuerdo a las visitas técnicas adelantadas con ocasión del seguimiento y control realizado a dicho proyecto, se constató que la investigada no ha allegado información que permita evidenciar el cumplimiento de la mencionada obligación; además de establecer la presencia de residuos en las locaciones de los pozos

exploratorios Quintero 1, Quintero 2 y Quintero 3, en visita técnica adelantada los días 25 y 26 de julio de 2022.

Sobre el particular, en el Concepto Técnico No. 5128 del 29 de agosto de 2022, cuyas consideraciones y evidencias se tuvieron en cuenta para la expedición del Concepto Técnico de Evaluación de Apertura de Procedimiento Sancionatorio No. 3001 del 31 de mayo de 2023, se indicó lo siguiente:

"5. CUMPLIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS.

[…] 5.5.1. Medio Abiótico.

Programas y proyectos: Programa de manejo de residuos
Ficha de Manejo 15: Manejo de residuos peligrosos e industriales

Para el presente periodo de seguimiento ambiental, comprendido desde mayo del año 2020 al 26 de julio de 2022, la sociedad no allega información documental que soporte las gestiones para el manejo de residuos peligrosos e industriales en las locaciones que conforman el área de interés del proyecto.

Asimismo, durante la visita de seguimiento ambiental desarrollada los días 25 y 26 de julio de 2022, la autoridad encontró que en las plataformas de Quintero 1, Quintero 2 y Quintero 3, hay elementos metálicos (cerchas, escaleras, tanques, contenedores, casetas, árbol de navidad [válvulas, bridas dobles y accesorios conectados al extremo superior], cuarto eléctrico, entre otros) y residuos industriales (mangueras, extintores, filtros, canecas, tubería, sustancias químicas, baños portátiles, entre otros) que no han sido objeto de mantenimientos o desmantelamiento, y están dispuestos en las locaciones desde hace meses, los cuales requieren un manejo y/o disposición final adecuada debido a que pueden ocasionar contaminación al suelo por corrosión de las estructuras metálicas o vertimiento de agentes químicos líquidos y/o sólidos allí almacenados.

Locación Quintero 1

Fotografía 9. Locación Quintero 1, contenedor 1 metálico deteriorado, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)	***Fotografía 10. Locación Quintero 1, tanque 1 metálico deteriorado, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)***
Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*
Fotografía 11. Locación Quintero 1, tanque 2 metálico deteriorado, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)	***Fotografía 12. Locación Quintero 1, contenedor 2 metálico deteriorado, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)***

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*
Fotografía 13. Locación Quintero 1, tanque 3 y 4 metálico deteriorado, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)	***Fotografía 14. Locación Quintero 1, pozo séptico plástico deteriorado, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)***
Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*
Fotografía 15. Locación Quintero 1, membranas plásticas fuera del cerramiento, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)	***Fotografía 16. Locación Quintero 1, contenedor 3 empleado como cuarto eléctrico, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)***
Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*
Fotografía 17. Locación Quintero 1, canecas metálicas deterioradas, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)	***Fotografía 18. Locación Quintero 1, estructura metálica (facilidades), 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)***

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*
Fotografía 19. Locación Quintero 1, tubería metálicas de perforación deteriorada, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)	***Fotografía 20. Locación Quintero 1, caseta metálica y residuos peligrosos expuestos, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)***
Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*
Fotografía 21. Locación Quintero 1, extintor, botiquín, canecas, mangueras, bolsas maderas, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)	***Fotografía 22. Locación Quintero 1, agentes químicos expuestos en caseta residuos peligrosos, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)***
Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*
Fotografía 23. Locación Quintero 1, manguera del kit contra incendios deteriorada, 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)	***Fotografía 24. Locación Quintero 1, árbol de navidad [válvulas, bridas dobles y accesorios conectados al extremo superior], 4816870,684W 2113864,330N MS(CTM12)***

Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*

Locación Quintero 2.

Fotografía 25. Locación Quintero 2, árbol de navidad [válvulas, bridas dobles y accesorios conectados al extremo superior], 4817358,866W 2114608,139N MS(CTM12)	***Fotografía 26. Locación Quintero 2, tubería metálica de perforación, 4817358,866W 2114608,139N MS(CTM12)***
Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022.*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022.*
Fotografía 27. Locación Quintero 2, tanque metálico horizontal, 4817358,866W 2114608,139N MS(CTM12)	***Fotografía 28. Locación Quintero 2, tanque metálico vertical, 4817358,866W 2114608,139N MS(CTM12)***
Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*
Fotografía 29. Locación Quintero 2, baño portátil deteriorado, 4817358,866W 2114608,139N MS(CTM12)	***Fotografía 30. Locación Quintero 2, cercha metálica, 4817358,866W 2114608,139N MS(CTM12)***

Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*
Fotografía 31. Locación Quintero 2, pozo séptico deteriorado, 4817358,866W 2114608,139N MS(CTM12)	***Fotografía 32. Locación Quintero 2, placa metálica de abandono deteriorada, 4817358,866W 2114608,139N MS(CTM12)***
Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*

Locación Quintero 3.

Fotografía 33. Vía acceso Locación Quintero 3, árbol de navidad [válvulas, bridas dobles y accesorios conectados al extremo superior], 4817245,689W 2113862,388N MS(CTM12)	***Fotografía 34. Vía acceso Locación Quintero 3, árbol de navidad [válvulas, bridas dobles y accesorios conectados al extremo superior], 4817245,689W 2113862,388N MS(CTM12)***
Fuente: *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*	***Fuente:*** *Equipo de Seguimiento Ambiental ANLA, fecha de toma de la fotografía 25/07/2022*

De esta manera, se considera que para el periodo de seguimiento comprendido desde mayo del año 2020 al 26 de julio de 2022, la sociedad no cumple con lo dispuesto en la medida de manejo de la ficha 15. Manejo de residuos peligrosos e industriales... […]".

Asimismo, con respecto al hecho referido, en el Concepto Técnico No. 3001 del 31 de mayo de 2023 se precisó:

> *"En concordancia con lo señalado en el concepto técnico de seguimiento 5128 del 29 de agosto de 2022 y específicamente lo referente a la medida de manejo que hace parte de la Ficha 15. Manejo de residuos peligrosos e industriales,* ***se concluye que la Sociedad no destinó un sitio específico para la acumulación temporal de los desechos industriales que se produjeran, el cual tendría que estar cubierto para evitar el contacto con el agua lluvia, lo cual dadas las circunstancias de inactividad del proyecto potencializa que impactos sobre los recursos suelo y agua puedan materializarse. Entonces, existen toda clase de residuos peligrosos e industriales, tal y como se observa en las fotografías precedentes, entre los que se puede citar: contenedores y tanques metálicos en estado de abandono, tanques plásticos deteriorados, tuberías de perforación en desuso, membranas plásticas, recipientes con agentes químicos, válvulas, estructuras metálicas, entre otros.***
>
> ***Los residuos peligrosos e industriales que se encontraron dispuestos en las locaciones Quintero 1, 2 y 3,*** *también actúan sobre el paisaje como bien de protección, toda vez que su inadecuada disposición genera un contraste negativo con el entorno que los acoge, lo cual constituye una afectación ambiental.*
>
> *Una vez el equipo de seguimiento ambiental contrastó lo observado en la visita de seguimiento ambiental adelantada al proyecto los días 25 y 26 de julio de 2022, con la información documental que hace parte del expediente LAM3842, procedió a establecer el incumplimiento a la ficha 15. Manejo de residuos peligrosos e industriales, y como producto de ello exigió a la Sociedad a través del requerimiento 7 del Acta de Control y Seguimiento Ambiental 508 del 30 de agosto de 2022, el retiro de los residuos industriales, peligrosos y elementos metálicos presentes en las locaciones Quintero 1, 2 y 3, lo cual no cumplió"* (Destacado fuera del texto original).

En ese orden, se tiene que presuntamente la empresa VAROSA ENERGY incumplió con las medidas establecidas en la Ficha 15. Manejo de residuos peligrosos e industriales del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, establecido mediante Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007, aclarada por medio de Resolución No. 1404 del 21 de julio de 2009, pues no efectuó un debido manejo de los residuos peligrosos e industriales en ejecución del proyecto, tal y como se evidenció en la visita técnica realizada los días 25 y 26 de julio de 2022 y, por lo tanto, en la parte dispositiva del presente acto administrativo se dispondrá la apertura de una investigación sancionatoria ambiental por el hecho analizado.

3.2. Hecho segundo:

El hecho segundo consiste en no haber presentado la actualización del Plan de Contingencia del proyecto de reactivación de actividades que incluye el reentry de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, de conformidad con lo señalado en el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017.

Con fundamento en el Concepto Técnico No. 1993 del 7 de mayo de 2019, la ANLA realizó reunión de seguimiento y control al proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, el día 8 de mayo de 2019, con la sociedad VAROSA ENERGY, en la cual

se requirió el cumplimiento de obligaciones derivadas de dicho proyecto, entre las cuales se encuentra la presentación del Plan de Contingencia Actualizado.

Las consideraciones técnicas de dicha reunión fueron consignadas en el Acta No. 23 del 8 de mayo de 2019, y el requerimiento relacionado con la presentación del Plan de Contingencias actualizado se efectuó de la siguiente manera:

REQUERIMIENTO No. 5 Concepto Técnico No. 1993 del 7 de mayo de 2019	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***REQUERIMIENTO DEFINITIVO***
Requerir a VAROSA ENERGY LTD. para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta acta, presente la siguiente información: *Presentar el Plan de Contingencias actualizado, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 321 de 1999 y Decreto 2157 de 2017; el cual debe incluir el análisis de las amenazas, vulnerabilidad de elementos expuestos, la identificación de escenarios de riesgo, la estimación de áreas de afectación, y en al análisis y valoración del riesgo.*	*La sociedad acepta el requerimiento.* *Indica que en el año 2012 presentó plan de contingencias.*	*Se mantiene el requerimiento.*

En dicha oportunidad, la ANLA estableció que por medio del radicado No. 4120-E1-65451 del 26 de junio de 2007, la sociedad VAROSA ENERGY presentó el Plan de Contingencia para el transporte de hidrocarburos por carrotanque desde los pozos Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2; sin embargo, se concluyó obligatorio su presentación actualizada para el reinicio de actividades en el proyecto.

Posteriormente, mediante documento con radicado No. 2019103599-1-000 del 19 de julio de 2019, la sociedad VAROSA ENERGY presentó respuesta a los requerimientos del Acta No. 23 del 8 de mayo de 2019. Sin embargo, allí la sociedad VAROSA ENERGY precisó que las actividades se desarrollarían del 3 al 30 de septiembre de 2019 y esto no ocurrió y, por lo tanto, dicha empresa fue requerida nuevamente a través del Auto No. 5061 del 3 de junio de 2020, así:

> *"**ARTÍCULO PRIMERO.** Reiterar a la sociedad VAROSA ENERGY S.A.S., el cumplimiento de las obligaciones y medidas ambientales en los términos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, relacionados en la parte motiva del presente acto administrativo y que se listan a continuación:*
>
> *[…]*
>
> *30.Presentar el Plan de contingencias actualizado, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 321 de 1999 y Decreto 2157 de 2017; el cual debe incluir el análisis de las amenazas, vulnerabilidad de elementos expuestos, la identificación de escenarios de riesgo, la estimación de áreas de afectación, y el análisis y valoración del riesgo, en cumplimiento del requerimiento 5 del Acta 23 del 8 de mayo de 2019".*

Más adelante, en Acta No. 508 del 30 de agosto de 2022, la ANLA reiteró el cumplimiento de la presentación del Plan de Contingencias actualizado, así:

3. PRESENTACIÓN DE CADA REQUERIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DETERMINADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, ARGUMENTOS POR PARTE DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL Y DECISIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO DEFINITIVO.		
REQUERIMIENTO Concepto Técnico 5128 del 29 de agosto de 2022	***ARGUMENTACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL***	***REQUERIMIENTO DEFINITIVO***
REQUERIMIENTOS REITERADOS *Reiterar a la sociedad VAROSA ENERGY S.A.S., el cumplimiento de las siguientes obligaciones, medidas ambientales y/o requerimientos en los términos y condiciones establecidos en los actos administrativos que se listan a continuación:*		
REQUERIMIENTO 5. *Presentar el Plan de contingencias actualizado, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 321 de 1999 y el Decreto 2157 de 2017, el cual debe incluir: el análisis de las amenazas, vulnerabilidad de elementos expuestos, la identificación de escenarios de riesgo, la estimación de áreas de afectación, y el análisis y valoración del riesgo, en cumplimiento del requerimiento 5 del Acta del Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 23 del 8 de mayo de 2019, y el requerimiento 30 del artículo primero del Auto 5061 del 03 de junio del 2020.*	*El representante legal manifiesta entender el requerimiento y procederá a dar respuesta al mismo*	*No se realizan modificaciones al requerimiento y la redacción queda como inicialmente se planteó.*

Finalmente, en el Concepto Técnico No. 3001 del 31 de mayo de 2023, el Grupo Alto Magdalena de esta Autoridad indicó que la sociedad VAROSA ENERGY presuntamente no ha presentado el Plan de Contingencias actualizado del proyecto señalado, precisando lo siguiente:

"Teniendo en cuenta que la Sociedad Varosa Energy S.A.S, no dio cumplimiento a la obligación de presentar actualización del Plan de Contingencia del proyecto "Reactivación de actividades que incluye el reentry a los Pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2", de acuerdo con lo señalado en el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017 *norma de orden nacional y lo requerido en los actos administrativos solicitados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, mediante requerimiento 5 del Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 23 del 8 de mayo de 2019, el requerimiento 30 del artículo primero del Auto 5061 del 3 de junio del 2020 y el requerimiento 5 del Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 508 del 2022; se recomienda evaluar la pertinencia de ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la Sociedad Varosa Energy S.A.S, por el siguiente hecho: "Por presunto incumplimiento normativo del requerimiento 5 del Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 23 del 8 de mayo de 2019, el requerimiento 30 del artículo primero del Auto 5061 del 03 de junio del 2020 y el requerimiento 5 del Acta de reunión de control y seguimiento ambiental 508 del 2022 y lo establecido en el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017.*

[…]

Presunto incumplimiento normativo, debido a la no entrega de la actualización del Plan de contingencias teniendo en cuenta el cambio de normatividad, conforme al requerimiento 5 del Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental 23 del 8 de mayo de 2019, el requerimiento 30 del artículo primero del Auto 5061 del 3 de junio del 2020 y el requerimiento 5 del Acta de reunión de

control y seguimiento ambiental 508 del 2022 y lo establecido en el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017". (Destacado propio).

Así las cosas, se advierte un presunto incumplimiento por parte de la sociedad VAROSA ENERGY, en cuanto a presentar el Plan de Contingencias actualizado para el proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, autorizado por medio de Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007 y, por tanto, se ordenará la apertura de una investigación de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

3.3. Hecho tercero:

El hecho tercero consiste en no haber reportado, dentro del término, la contingencia del evento de volcamiento de una caseta de almacenamiento de residuos sólidos y químicos ocurrido sobre el cauce de la quebrada Guacamayas, municipio de Guaduas (Cundinamarca), específicamente en el predio del señor Cándido Rodríguez, en el cual se localiza la infraestructura del pozo Quintero 1.

Sobre el particular, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) remitió el Informe Técnico de Gestión del Riesgo por Remoción en Masa y Riesgo Químico – Tecnológico, Informe Técnico DRBM No. 0193 del 16 de marzo de 2022, el cual contiene lo observado por dicha corporación, en visita técnica realizada el día 7 de marzo de ese mismo año, precisando que en la locación Quintero 1 del proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2 del Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido por medio de Resolución No. 1975 del 14 noviembre de 2007, por un lado, se encontraban tanques contenedores de sustancias químicas y, por otro, dichos tanques se encontraban en una zona de alto riesgo por remoción de tierras, lo cual podría provocar el derrame del mismo, ocasionando una afectación al medio.

En el mencionado informe, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adicionó las siguientes fotografías que dan cuenta de los tanques contenedores de sustancias químicas y el riesgo de deslizamiento en la locación del pozo Quintero 1, así:

Foto 1. Tanques de producción de 12.000 gls.	Foto 2. Franc Tanks

Foto 3. Frac Tank y accesorios, corroído.	Foto 4. Capa de crudo considerable, Frac Tank blanco.

Fuente: Informe Técnico de Gestión del Riesgo por Remoción en Masa y Riesgo Químico – Tecnológico, Informe Técnico DRBM No. 0193 del 16 de marzo de 2022.

Teniendo en cuenta el Informe Técnico de Gestión del Riesgo por Remoción en Masa y Riesgo Químico – Tecnológico, Informe Técnico DRBM No. 0193 del 16 de marzo de 2022, remitido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la ANLA adelantó visita técnica de seguimiento y control al área del proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, entre los días 25 y 26 de julio de 2022, cuyos hallazgos fueron consignados en el Concepto Técnico No. 5128 del 29 de agosto de 2022, motivación técnica para la realización de la reunión de seguimiento y control ambiental, el día 30 de agosto de 2022.

En dicha visita técnica se observó lo siguiente:

> *"[…] En el área perimetral de la locación Quintero 1, se evidencian procesos de erosión activa, desarrollados debido a la dinámica fluvial del cauce de la quebrada Guacamayas. Por la huella del curso del agua se evidencia que la quebrada trascurría por la margen derecha (margen opuesta al talud), sin embargo, en la actualidad el agua discurre por la margen izquierda (margen del talud), la cual muestra evidencias de movimientos en masa y flujo de detritos, esta dinámica ha generado procesos de socavación en la base del talud que limita con la locación.* ***En el recorrido se encontró infraestructura como contenedores y casetas, donde se almacenan residuos sólidos y químicos, localizados sobre los límites del talud afectado, material que en caso de presentarse movimientos en masa de mayor magnitud podría deslizarse hasta el cauce de la quebrada generando una afectación ambiental considerable atribuible a las características de la infraestructura y contenido de materiales peligrosos ubicados sobre el talud.***
>
> ***Adicionalmente sobre el talud socavado por la dinámica fluvial de la quebrada Guacamayas se encuentra una caseta de almacenamiento en la cual se evidenciaron sustancias químicas peligrosas incompatibles, tales como: 7 litros de solventes y 2 litros de solución de nitrato de plata, entre otros residuos. Esta caseta de almacenamiento de residuos tóxicos, y sólidos, se encuentra a aproximadamente 1 metro del talud que está siendo socavado por la quebrada.***
>
> *De igual forma, en el talud perimetral opuesto a la quebrada se presentan procesos erosivos, que de continuar con la misma dinámica podría afectar las piscinas inactivas de la locación".*

Por lo anterior, mediante oficio con radicado ANLA No. 2022171034-2-000 del 10 de agosto de 2022, la ANLA solicitó a la sociedad VAROSA ENERGY retirar los tanques contenedores de los químicos, debido al riesgo que representaba por estar cerca a la quebrada Guacamayas.

No obstante, posteriormente esta Autoridad recibió el oficio ANLA No. 2022256548-1-000 del 16 de noviembre de 2022, remitido por la Alcaldía de Guaduas (Cundinamarca), en el cual se solicitó la intervención en el área de la locación del pozo Quintero 1, con el fin de atender la contingencia presentada en la dicha locación, señalando lo siguiente:

"El suscrito alcalde municipal de Guaduas, Cundinamarca, y presidente del Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres de la entidad territorial, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, me dijo (Sic) a usted para solicitar se sirva realizar intervención URGENTE en el sector de la quebrada Guacamayas en la finca propiedad del señor CÁNDIDO RODRÍGUEZ, sitio en el cual se encuentra una locación exploratoria de la Empresa Varosa Energy denominada Quintero 1, por usted representada.

Lo anterior, toda vez que, en el área se presentó un deslizamiento y colapso de la plataforma donde se encuentran acopiados productos químicos y dos tanques con una capacidad de 10.000 gis, los cuales contienen una sustancia no identificada que amenaza con caer al lecho de la quebrada generando una afectación directa de la quebrada Volcanes, la cual suple a un número considerable de familias aguas abajo de esta.

Por tal motivo, le solicito ejecutar todas las acciones que, en el marco de la Ley 1523 de 2012 y demás normas concordantes, sean idóneas y pertinentes para la garantía y salvaguarda de los derechos ciudadanos en situación de riesgo" (Destacado propio).

El día 25 de noviembre de 2022, la ANLA adelantó visita técnica de atención a contingencia, teniendo en cuenta lo señalado por la Alcaldía de Guaduas (Cundinamarca), en la cual se encontró material en la quebrada Guacamayas, como se observa en las siguientes fotografías:

Fotografía 1. Residuos de hormigón en lecho de la quebrada. Coordenadas: 4816838,09615W 2113906,83548N MS(CTM12) Fuente: visita ANLA noviembre 25 de 2022	Fotografía 2. Residuos de plástico en lecho de la quebrada. Coordenadas: 4816838,09615W 2113906,83548N MS(CTM12) Fuente: visita ANLA noviembre 25 de 2022	Fotografía 3. Residuos estiba en lecho de la quebrada. Coordenadas: 4816925,87344W 2113853,79965N MS(CTM12) Fuente: visita ANLA noviembre 25 de 2022

Es importante indicar que de acuerdo a la revisión documental realizada al expediente LAM3842, contentivo del trámite ambiental del Plan de Manejo Ambiental (PMA) establecido en favor de la

sociedad VAROSA ENERGY, por medio de Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007, para el proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, no se observó en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL), el reporte de contingencias relacionadas con el evento presentado en noviembre de 2022.

Los resultados de la visita técnica realizada al área en la cual se encuentra la locación del pozo Quintero 1, fueron consignados en el radicado No. 2022279643-2-000 del 12 de diciembre de 2022, remitido a la sociedad VAROSA ENERGY, con el fin de solicitar la información allí relacionada.

Al respecto, la Resolución No. 1767 del 27 de octubre de 2016, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), establece el término para efectuar el reporte de contingencias, por parte de los titulares de proyectos, licencias, obras o actividades ambientales, así:

> ***"ARTÍCULO 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.*** *La presente resolución tiene por objeto adoptar el Formato Único para el reporte de las contingencias ambientales, y las medidas implementadas para prevenir, corregir y mitigar la contingencia, así como las tendientes a recuperar ambientalmente el área afectada en los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental […].*
>
> ***ARTÍCULO 2. PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN.*** *Sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 321 de 1999 o la norma que lo modifique o sustituya,* ***el titular de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental deberá diligenciar y remitir a las autoridades ambientales competentes a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia o conocimiento de la contingencia ambiental, el Formato Único para el Reporte de Contingencias Ambientales.*** *Dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia o conocimiento del evento, se deberá diligenciar a través de VITAL el Formato Único en lo concerniente a los avances parciales en la atención de la contingencia hasta su finalización, caso en el cual deberá diligenciar el reporte final".* (Resaltado propio).

Así las cosas, se evidencia un presunto incumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, establecido por medio de Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007, aclarada mediante Resolución No. 1404 del 21 de julio de 2009, pues la sociedad VAROSA ENERGY no atendió el requerimiento efectuado por esta Autoridad, en cuanto a evitar el colapso de estructuras contenedoras de sustancias químicas y sólidas, provocando volcamiento y derrame del mismo, dados los deslizamientos presentados en el área del pozo Quintero 1.

IV. INCUMPLIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS:

De acuerdo con lo anterior, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

V. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente LAM3842, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente SAN0157-00-2023, así:

1. Documento con radicado No. 4120-E1-65451 del 26 de junio de 2007, mediante el cual la sociedad VAROSA ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA presentó el Plan de Contingencia para el transporte de hidrocarburos por carrotanque desde los pozos Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, hasta la Estación de Seep S.A.

2. Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007, por medio de la cual el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) estableció el Plan de Manejo Ambiental (PMA) en favor de la sociedad VAROSA ENERGY, para el proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2.

3. Resolución No. 1404 del 21 de julio de 2009, mediante la cual se aclaró la Resolución No. 1975 del 14 de noviembre de 2007.

4. Documento con radicado No. 4120-E1-91243 del 11 de agosto de 2009, mediante el cual la sociedad VAROSA ENERGY presentó el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) No. 2.

5. Auto No. 3077 del 10 de agosto de 2010, emitido con fundamento en el Concepto Técnico No. 1217 del 15 de julio de 2010.

6. Auto No. 70 del 7 de enero de 2015, por medio del cual se efectuó seguimiento y control al proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, con base en el Concepto Técnico No. 9133 del 16 de junio de 2014.

7. Auto No. 1054 del 30 de marzo de 2017, mediante el cual se efectuó seguimiento y control al proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, con base en el Concepto Técnico No. 3828 del 01 de agosto de 2016.

8. Acta No. 23 del 8 de mayo de 2019, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control al proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, realizada el mismo día de su expedición, la cual se fundamentó en el Concepto Técnico No. 1993 del 7 de mayo de 2019.

9. Auto No. 5061 del 3 de junio de 2020, mediante el cual se efectuó seguimiento y control al proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, cuyo fundamento fue el Concepto Técnico No. 2781 del 8 de mayo de 2020.

10. Acta No. 508 del 30 de agosto de 2022, en la cual se consignó la reunión de seguimiento y control al proyecto de reactivación de los pozos exploratorios Quintero 1, Quintero 2, Quintero 3 y Armero 2, realizada el mismo día de su expedición, cuyo fundamento fue el Concepto Técnico No. 5128 de 29 de agosto de 2022

11. Documento con radicado No. 2019103599-1-000 del 19 de julio de 2019, por medio del cual la sociedad VAROSA ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA presentó respuesta a los requerimientos del Acta No. 23 del 8 de mayo de 2019.

12. Documento con radicado No. 2022053222-1-000 del 23 de marzo de 2022, mediante el cual la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) remitió el Informe Técnico No. 193 del 16 de marzo de 2022.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no de los hechos objeto de estudio, pues aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En mérito de lo expuesto, se

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad VAROSA ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, con NIT 830.085.521-1, representada legalmente por el señor Óscar Alberto Vargas Zapata, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.190.940, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0157-00-2023 estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"V. INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS"* de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación mencionada en el presente artículo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad VAROSA ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, con NIT 830.085.521-1, por intermedio de su Representante Legal, señor Óscar Alberto Vargas Zapata, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.190.940, al correo electrónico oscar.vargas@varosaenergy.com o, en su defecto, a la señora Liliana Patricia Rivera

Garzón, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.958.816, en su calidad de Representante Legal Suplente de la empresa investigada, al correo electrónico administrativa@varosaenergy.com, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de conformidad con el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 14 SEP. 2023

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

YOHANA ALEXANDRA GOMEZ AGUDELO
CONTRATISTA

CONSUELO BARRAGAN AVILA
CONTRATISTA

Expediente: SAN0157-00-2023
Concepto Técnico No. 3001 del 31 de mayo de 2023
Proceso No.: 20231420073785

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad